

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2727/2537

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นายยาฟาด บัวเนียม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1318

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 334, มาตรา 335, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

รังกาในถ้ำตามเกาะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของ แต่บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยเข้ายึดถือเอา การที่ อ.ได้รับอนุญาตให้เก็บรังกาได้อันเป็นการได้รับผูกขาดจากรัฐบาลนั้น อ.ผู้รับผูกขาดมีสิทธิเพียงว่าถ้าประสงค์จะเก็บรังกาในถ้ำที่ผูกขาดก็เข้าเก็บเอาได้ ไม่ต้องมีการหวงห้ามเหมือนบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต แต่จะมีกรรมสิทธิ์ได้ในรังกานั้นยังจะต้องมีการเข้ายึดถือเอาอีกชั้นหนึ่งก่อนเมื่อผู้ที่เก็บรังการายนี้ไม่ใช่ลูกจ้างของ อ. และ อ.ยังมีได้เข้ายึดถือเอารังกานั้นตามบทบัญญัติมาตรา 1318 แห่งป.พ.พ. อ.จึงยังมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรังการายนี้ การเก็บรังกาดังกล่าวไปจึงไม่เป็นการลักทรัพย์ของ อ. และเมื่อรังกาไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกลักมาจึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ถูกฟ้องว่าร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 2 จึงเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิด ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษายกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยทั้งสามได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๔ เวลากลางวันถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๔ เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันลักขโมยของนายอภิชาติผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๓๕

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวล-กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก จำคุกคนละ ๓ ปี

จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์

ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จำเลยที่ ๔ขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า รังนกในถ้ำตามเกาะเป็นทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ แต่บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยเข้ายึดถือเอาการที่นายอภิชาติได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกได้อันเป็นการได้รับผูกขาดจากรัฐบาลนั้น นายอภิชาติผู้รับผูกขาดมีสิทธิเพียงว่าถ้าประสงค์จะเก็บรังนกในถ้ำที่ผูกขาดก็เข้าเก็บเอาได้ ไม่ต้องมีการหวงห้ามเหมือนบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต แต่จะมีกรรมสิทธิ์ได้ในรังนกนั้นยังจะต้องมีการเข้า

ยึดถือเอาอีกชั้นหนึ่งก่อน ตามฟ้องและตามที่โจทก์นำสืบฟังได้ว่าผู้ที่เก็บรังนกทรายนี้ ไม่ใช่ลูกจ้างของนายอภิชาติ นายอภิชาติยังมีได้เข้ายึดถือเอาซึ่งรังนกนั้นตาม บทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๘ แห่ง-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายอภิชาติจึงยังมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรังนกทรายนี้ การเก็บรังนกดังกล่าวไปจึงไม่เป็นการลักทรัพย์ของนายอภิชาติตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๕/๒๔๘๑ ระหว่างอัยการฟ้อง โจทก์นายยีหมาด จำเลย เมื่อฟังว่ารังนกไม่ใช่ทรัพย์ที่ถูกลักมา จึงขาดองค์ประกอบ ความผิดฐานรับของโจร

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ถูกฟ้องว่าร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ มิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาเมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิด ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษายกฟ้องตลอดไปถึง จำเลยทั้งสามได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๓ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๒๕

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ด้วย.

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายปัญญา ช่อมณี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประศาสน์ สิงขมานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น